

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR

Nessa aula, trataremos dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que constam no item II, Parte Especial, do Código Penal Militar.

Classificações Importantes

- Crime comum – É o crime que será julgado pela legislação penal comum;
- Crime militar – É o crime que será julgado pelo Código Penal Militar;
- Crime propriamente militar – Aquele cometido por militar. Ex.: Ausentar-se o militar por mais de oito dias;
- Crime impropriamente militar – Aquele que pode ser cometido tanto pelo militar quanto pelo civil. Ex.: Matar uma pessoa;
- Crime próprio – Só alguns podem cometer. É um crime de mão-própria que não admite coautoria;
- Crime comum – Qualquer pessoa pode cometer.

Obs.: Crime próprio e crime propriamente militar são dois crimes diferentes. Existem alguns crimes que podem ser crimes próprios e que não são propriamente militares, como por exemplo, o servidor público comete um crime próprio de peculato; já crime propriamente militar, apenas militares cometem.

- Crime material – Consuma com o resultado. Ex.: Homicídio, se consuma com a morte;
- Crime formal – Consuma com a conduta. Ex.: Extorsão, o constrangimento já se classifica como crime;
- Crime de mera conduta – Consuma com a conduta. Ex.: Crime de insubmissão, ausentar-se do serviço militar obrigatório.

Um exemplo de crime de direito penal comum de mera conduta é o crime de violação de domicílio, entrar ou permanecer no domicílio sem autorização da lei;

- Crime instantâneo – Consuma num só ato. Ex.: Abandono de posto;
- Crime permanente – Ação prolonga ao longo do tempo. Ex.: Sequestro e cárcere privado;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Crime de dano – Consuma quando há ofensa ao bem jurídico tutelado;
- Crime de perigo – Consuma quando há um perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado.
Ex.: Dirigir alcoolizado.

Do Motim e da Revolta

Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:

I – agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

II – recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;

III – assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

IV – ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças.

- Revolta:

Parágrafo único. Se os agentes estavam armados:

Pena – reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os cabeças.

Obs.: Mais de um militar descumprindo ordem de seu superior é motim. Mais de um militar armado descumprindo ordem de seu superior é revolta e não precisa ser necessariamente arma de fogo. Se tiver 10 militares e apenas dois armados, todos vão responder por revolta, porque a condição pessoal se comunica com os demais. São necessários no mínimo dois militares armados para constituir o crime.

- O crime é de Autoria Coletiva Necessária;

Obs.: Um militar com um civil não constitui crime; porém, dois militares com um civil, sim.

- É um crime propriamente militar;

Ex.: Leandro, estando de serviço em um policiamento ostensivo na Esplanada dos Ministérios, ficou responsável por distribuir o policiamento. Ele falou com três policiais que sua localização era próxima ao Congresso Nacional e que eles fossem ficar em frente ao Ministério.

ANOTAÇÕES



10m



15m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

rio da Justiça. Os três policiais se recusaram a obedecer a ordem do major, sendo esta uma ordem formal. Esse descumprimento, caso os três policiais estejam armados, é caracterizado como crime de revolta.

- A ordem deve ser atribuição que está nas esferas de atribuições do militar subordinado;

Ex.: Se for solicitado por um militar que alguém do quartel, um soldado, sentinela ou outro, lave o seu carro particular e esse se recusar a obedecer, não estará cometendo o crime, uma vez que não existe atribuição para lavar carro particular. Não pode misturar atribuições públicas com vontades particulares.

- O crime de Revolta é o crime de Motim armado;
- A greve da PMDF em 2000 e PMBA em 2002:

A greve dos militares configura este crime, porque existe uma escala de serviço e realizá-la é uma ordem; ou seja, há um plano de policiamento ou plano de contingência no qual constam as escalas de serviço e se o policial militar ou bombeiro não vai ao serviço por motivo de greve, nesta situação (greve dos militares, seja policial militar, integrante das Forças Armadas ou bombeiro militar) é configurado o crime de motim; e se estiver armado, é revolta.

Ex. 1: Em Brasília, na véspera de 07/09/2000, às 19:00, os policiais resolveram não tirar serviço em detrimento do aumento salarial que uma categoria teve e os policiais militares não tiveram. Nessa situação, cometeram o crime de motim.

Ex. 2: Na Bahia, em 2002, os militares ocuparam o quartel e se recusaram a sair. Outros exemplos de situações assim foram no Espírito Santo e no Ceará.

Organização de Grupo para a Prática de Violência

Art. 150. Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: É um crime diferente do motim, porque aqui ocorre a organização de um grupo para prática de violência, há mais de um militar com armamento da corporação praticando violência. Tanto no motim quanto no grupo de organização, apenas no inciso IV precisa ocorrer dentro do quartel.

- Crime de autoria coletiva necessária – é necessária a presença de mais de um militar;
- Se da violência física resulta lesão corporal ou morte – concurso de crimes;
- Irá responder por organização de grupo para prática de violência + homicídio, ou organização de grupo + lesão corporal;
- Alínea “f” do inciso II do art. 9 – tem que ser no quartel.

RELEMBRANDO

Ao estudar o art. 9º do Código Penal Militar, inciso II, vimos que a alínea “f” está revogada. Isso porque era necessário que a arma com a qual o militar estivesse cometendo o crime fosse a arma da corporação. Porém, a arma da corporação por si só não mais configura um crime como crime militar.

Antes da Lei n. 13.491/2017, para se enquadrar em alguma das alíneas do art. 9º, era necessário que o cometimento desse crime fosse dentro do quartel. Porém, agora não precisa mais, porque há vários crimes na legislação penal extravagante.

Atualmente, após a Lei 13.491/2017, para se configurar o crime do art. 150, mais de um militar armado com material bélico de propriedade militar praticando violência contra coisa ou pessoa é organização para a prática do grupo. O motim, por sua vez, consiste em mais de um militar descumprindo ordem superior.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
